

RECURSO CÍVEL Nº 5060507-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO CASABLANCA (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL CEF. COTAS CONDOMINIAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CERTIDÃO DE RGI DEMONSTRA PROPRIEDADE EM NOME DO FAR/CEF. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF. Condeno a recorrente vencida em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5060507-27.2024.4.02.5101

510015392033 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5060507-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO CASABLANCA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

*Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e no artigo 1.336 do Código Civil, para condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:*

(i) ao pagamento das cotas condominiais vencidas e não pagas, referentes apartamento 103, bloco 22 do Condomínio RESIDENCIAL CASABLANCA, situado na Avenida Padre Decaminada, nº 1063, Freguesia - Santa Cruz, do período compreendido entre maio/2020 até junho/2022, abril de 2024 a julho de 2024 perfazendo o montante de R\$ 8.695,12 (oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos), atualizado até agosto de 2024. O referido montante deverá ser atualizado, até a data do efetivo pagamento, mediante a incidência de correção monetária calculada de acordo com o índice INPC ou IPCA (não dispondo nada na Convenção) e de juros moratórios de 1% ao mês.

(ii) ao pagamento das cotas condominiais vencidas no curso da demanda, enquanto durar a obrigação (art. 323 do CPC), as quais, por sua vez, deverão ser atualizadas mediante a incidência de correção monetária calculada de acordo com o índice INPC ou IPCA (não dispondo nada na Convenção), de multa de 2%, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da convenção do condomínio.

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o pagamento de custas, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, salvo em caso de recurso interposto por parte não beneficiária de isenção de custas.

Em havendo interposição de recurso, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais com as nossas homenagens.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para requerer o que for de seu interesse.

Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sustenta a CEF sua ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel encontra-se ocupado pelo devedor fiduciante ou por outra pessoa com sua permissão.

I - Do Direito:

Tratando-se de relação contratual em que instituída a alienação fiduciária de imóvel, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente a posse direta do imóvel, não sendo dele proprietário.

A posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário, sendo a condição resolutiva o implemento de todas as previsões contratuais.

Ocorre que, mesmo o fiduciante não sendo o proprietário do imóvel, ao ser imitado na posse do bem passa a ter a responsabilidade em contribuir com as despesas do imóvel.

Isso porque as taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação *propter rem* respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição.

É o se depreende da Lei n.º 9514/97 em seu artigo 27 § 8º:

(...) § 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. (...)

No mesmo sentido é a jurisprudência sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR), ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. As taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação *propter rem*, ou seja, aderem ao bem imóvel, respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição.

2. O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento.

3. Consoante decidiu o STJ, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.345.331/RS), "a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio, ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto", concluindo que, **"ficando demonstrado que (i) o promissário comprador se imitira na posse do bem e (ii) o condomínio tivera ciência inequívoca da transação, deve-se afastar a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador"**. 4. **Sentença que declarou a ilegitimidade passiva da CEF/FAR, que se mantém.**

5. Apelação do Condomínio Residencial Palace São Francisco, não provida.

(TRF1 - Sexta Turma - Processo: AC 00124141620154013500 0012414-16.2015.4.01.3500 - Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro - Julgamento: 04/04/2016)

Conforme previsto na norma que rege a alienação fiduciária de bem imóvel, citada acima, ocorrida a imissão na posse o fiduciante responderá pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA REGISTRADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA ADQUIRENTE.

1.- A jurisprudência desta Corte entende que "a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto" (EResp 138.389/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 13.09.99).

2.- No presente caso, **"o adquirente, em alienação fiduciária, responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel, ainda que anteriores à aquisição, tendo em vista a natureza propter rem das cotas condominiais"** (REsp 827.085/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 22/05/2006, p. 219).

3.- Agravo Regimental improvido.

II - Do caso concreto:

A parte autora, Condomínio Casablanca pretende a condenação da CEF ao pagamento de cotas condominiais vencidas, no valor de R\$ 8.695,12 (oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos). de referente a unidade 103 do Bloco 22 situado na Avenida Padre Decaminada, nº 1063, Freguesia - Santa Cruz, Rio de Janeiro.

Da análise do RGI acostado aos autos no Evento 1, MATRIMÓVEL9, o imóvel em questão encontra-se em nome do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial.

4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
RIO DE JANEIRO - RJ

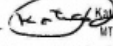
MATRÍCULA
183611

DATA
22/06/2007

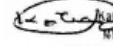
11/1968
MRC-152302-214

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL Apartamento 103, do bloco 22, do prédio nº1063, da Avenida Padre Guilherme Decaminada, e a correspondente fração de 0,0040350 do respectivo terreno lote 03 do PAL 46.505, possuindo o empreendimento 103 vagas descobertas, na freguesia de Santa Cruz, medindo 56,22m de frente em curva subordinada a um raio interno de 818,53m; 80,26m de fundo, onde é atingido por uma FNA com 5,755m de largura; 339,26m à direita em três segmentos de 153,38m mais 17,65m mais 168,23m; 267,07m à esquerda.#####
PROPRIETÁRIO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, com sede nesta cidade, CGC/MF sob o nº 03.190.167/0001-50. Adquirido o terreno por compra a SANKICHI WATANABE, e sua mulher, pelo instrumento particular de 29.07.2005, registrado sob o R-1, da matrícula 173.394, em 05.09.2005, e o apartamento por construção própria, já averbado sob o AV-3, da citada matrícula em 22.05.2007, com "habite-se" concedido em 18.04.2007, e fração sob o AV-5, em 22.06.2007.#####

AV - 1 - M - 183.611 - RESTRIÇÕES:- Conforme registro feito sob o AV-2 da matrícula 173.394, em 05.09.2005, verifica-se que pelo instrumento particular de 29.07.2005, registrado sob o R-1, da citada matrícula em 05.09.2005, verifica-se que de acordo com a cláusula 13a, III, alíneas "b" e "c", o empreendimento ora adquirido comporá o patrimônio do fundo a que se refere o "caput" do artigo 29 da Lei nº10.188, de 12.11.2001, PAR - Programa de Arrendamento Residencial; e que o mesmo, bem como seus frutos e rendimentos, serão mantidos sob a propriedade fiduciária da CEF e não se comunicam com o patrimônio desta, e nas demais condições do título. Rio de Janeiro, RJ, 22 de junho de 2007.#####

O OFICIAL  Maria Regina Diniz-Esc. Aut.
MTPS - 66840 SÉRIE 044-RJ

AV - 2 - M - 183.611 - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO:- Foi hoje registrada no LRS-A, sob o nº1889, as fls. 211, a Convenção de condomínio do imóvel desta matrícula. Rio de Janeiro, RJ, 22 de junho de 2007.#####

O OFICIAL  Maria Regina Diniz-Esc. Aut.
MTPS - 66840 SÉRIE 044-RJ

CERTIFICA...

Para verificar a autenticidade, acesse <https://registadores.onr.org.br/validacao.aspx> e digite o hash ea70c68d-3931-4331-88b4-66035d56e940

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO BUREN COELHO - 010820241554 PROTOCOLO - S240707951300

saes

Registro emitido pelo SREI
www.registadores.onr.org.br

Serviço de Atendimento
Eletrônico Compartilhado

Tendo a parte autora comprovado que o imóvel é de propriedade da CEF, não comprovando a CEF o registro de contrato de alienação fiduciária em nome de terceiro, deve a mesma responder pelas cotas condominiais, vez que se trata de obrigação *propter rem*.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF. Condono a recorrente vencida em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem.